



Tipi di illeciti civili

Types of Tort

Una guida in italiano per studenti senza conoscenze giuridiche preliminari. Il riferimento è il diritto di Inghilterra e Galles; alcuni casi importanti provengono da altre giurisdizioni del Regno Unito. I termini inglesi restano visibili per facilitarne la lettura.

1. Prima domanda: quale interesse è coinvolto?

Un **tort** è un illecito civile per il quale il diritto può offrire un rimedio. L'attore (**claimant**) è chi propone la domanda; il convenuto (**defendant**) è chi viene citato in giudizio. Ma subire una lesione, perdere un oggetto o fare un cattivo investimento non dimostra, da solo, che quella persona debba risarcirci.

Il diritto dei torts tutela diversi **interests**: integrità fisica, salute psichica, reputazione, beni immobili, beni mobili e, in determinate circostanze, patrimonio. L'interesse ci dice **che cosa** può essere protetto. La **cause of action** è il fondamento giuridico concreto della domanda, come negligence o defamation.

Tre domande, in ordine: Quale interesse è stato colpito? Quale azione o regola di legge può applicarsi, e con quali requisiti? Se la domanda è fondata, quale **remedy**, cioè rimedio giudiziario, è appropriato? Interesse, azione e rimedio non sono sinonimi.

2. Una prima mappa

Corpo e salute psichica: soprattutto negligence e, in alcuni casi, regole legislative.

Reputazione: defamation. **Immobili:** trespass to land o private nuisance. **Beni mobili:** trespass to goods o conversion. **Patrimonio:** talvolta negligence, oppure deceit in presenza dei suoi specifici requisiti. Uno stesso fatto può sollevare più questioni; ogni azione va esaminata separatamente.

Damages significa risarcimento in denaro; **injunction** è un ordine giudiziario che, quando appropriato, può vietare o impedire un comportamento. Sono rimedi, non ulteriori tipi di tort.

Esempio inventato: Un conducente investe Lina facendo retromarcia e le rompe un braccio. L'integrità fisica è l'interesse; negligence è una possibile azione. Spese mediche e dolore possono rilevare per il risarcimento. Restano da verificare tutti i requisiti della responsabilità.



Corpo e salute psichica

3. Il dovere di diligenza e la sua violazione

Per **negligence** occorre normalmente dimostrare una **duty of care** (dovere giuridico di ragionevole diligenza), un **breach** (violazione del dovere), la **causation** (nesso causale) e un **recoverable damage** (danno risarcibile). La parola italiana “negligenza” aiuta a orientarsi, ma non contiene da sola tutti questi requisiti. Ragionevole diligenza non significa garantire che nessun incidente possa mai verificarsi. [1]

4. Donoghue v Stevenson [1932] AC 562 [1]

Un’amica comprò una bottiglia di ginger beer per la signora Donoghue. Donoghue sostenne che la bottiglia opaca contenesse una lumaca decomposta e che la bevanda l’avesse fatta ammalare. Non aveva un contratto con il produttore Stevenson. Il caso, originato in Scozia, arrivò alla House of Lords: il produttore poteva dovere diligenza al consumatore finale anche senza un contratto?

Chi ha vinto, e perché? La signora Donoghue vinse l’appello. Secondo la maggioranza, i fatti da lei **allegati, se provati**, potevano fondare un dovere del produttore verso il consumatore. La causa tornò al giudice per l’accertamento dei fatti. Questa decisione non dimostrò l’esistenza della lumaca e non assegnò un risarcimento definitivo. [1]

Alleged facts sono fatti affermati da una parte; **proved facts** sono fatti dimostrati. Vincere un appello su una questione giuridica non equivale sempre a vincere l’intera causa e ricevere denaro.

5. Malattia psichiatrica e percorsi legislativi

Una **recognised psychiatric illness**, una malattia psichiatrica clinicamente riconoscibile, può essere risarcibile a determinate condizioni. Paura o tristezza, da sole, non bastano automaticamente. Per chi assiste al danno subito da un’altra persona valgono inoltre regole particolari, da studiare in una guida dedicata.

La legislazione conta: l’**Occupiers’ Liability Act 1957** disciplina il dovere di diligenza di chi ha il controllo di un luogo verso i visitatori. La parte I del **Consumer Protection Act 1987** regola la responsabilità di determinati soggetti per danni causati da prodotti difettosi. Sono percorsi giuridici, non nuove categorie di integrità fisica. [2, 3]



Reputazione e comunicazione a terzi

6. La comunicazione a un terzo può bastare

Defamation protegge la reputazione. **Libel** riguarda normalmente una forma durevole, come uno scritto; **slander** una forma transitoria, come parole pronunciate. Nel linguaggio giuridico, **publication** significa comunicare la dichiarazione ad almeno una persona diversa dal claimant. Non occorrono un giornale, un sito o un grande pubblico. Parole rivolte solo alla persona interessata, senza che altri le ricevano, non soddisfano questo requisito. [4]

Confronto inventato: A dice a Chen, quando sono soli: “Hai copiato all’esame.” Manca la comunicazione a un terzo. Se A lo dice al datore di lavoro di Chen, publication può esserci anche in un colloquio privato. Questo, però, non dimostra ancora che Chen vincerà la causa.

7. Danno grave alla reputazione e difesa della verità

Secondo il **Defamation Act 2013**, la comunicazione deve avere causato, o deve essere probabile che causi, un danno grave alla reputazione (**serious harm**). La legge riconosce anche la difesa della verità (**defence of truth**). Occorre considerare significato, requisiti e possibili difese; non ogni frase sgradevole costituisce un’azione fondata. [4, 5]

8. Lachaux v Independent Print Ltd [2019] UKSC 27 [4]

Alcuni giornali pubblicarono accuse sul comportamento di Lachaux verso la sua ex moglie. Lachaux propose un’azione per defamation. Gli editori contestarono in appello l’accertamento del serious harm. La Supreme Court chiarì che il danno serio va stabilito sulla base dei fatti; possono essere tratte inferenze dalle prove e dalle circostanze.

Chi ha vinto, e perché? Lachaux vinse davanti alla Supreme Court: gli appelli degli editori furono respinti e l’accertamento del serious harm rimase fermo. La decisione riguardava **quel requisito controverso**, non una sentenza definitiva su tutti gli elementi della defamation o sull’obbligo di pagare damages. [4]



Immobili e beni mobili

9. Entrare nel fondo o interferire con il suo uso

Trespass to land riguarda normalmente un ingresso diretto e ingiustificato in un fondo nel possesso altrui. **Private nuisance** riguarda un'interferenza sostanziale e irragionevole con il normale uso e godimento di un immobile. Rumori, odori o attività particolarmente intrusive possono porre il problema, secondo il contesto. Per nuisance non è necessario che il vicino entri nel fondo.

Confronto inventato: Un vicino attraversa senza permesso il giardino di Mara per accorciare il percorso: si considera trespass. Ogni notte dirige un forte faro nella sua camera: si può considerare private nuisance. Sono punti di partenza, non conclusioni automatiche sulla responsabilità.

10. Fearn v Board of Trustees of the Tate Gallery [2023] UKSC 4 [6]

Dalla piattaforma panoramica della Tate Modern molti visitatori guardavano direttamente dentro vicini appartamenti con pareti di vetro. I residenti agirono per private nuisance. La Supreme Court esaminò l'intrusione visiva insolita e intensa; non dichiarò illecito qualsiasi normale sguardo verso una casa vicina.

Chi ha vinto, e perché? I proprietari degli appartamenti vinsero l'appello con una maggioranza di 3 a 2. L'uso della piattaforma interferiva in modo sostanziale con il normale uso e godimento degli appartamenti e costituiva private nuisance. La causa tornò al giudice per stabilire il **rimedio appropriato**; la Supreme Court non fissò una somma definitiva di risarcimento. [6]

11. Interferire con un bene mobile o disporne come proprio

Trespass to goods riguarda un'interferenza diretta e illecita con beni mobili nel possesso altrui. **Conversion** riguarda una condotta gravemente incompatibile con i diritti di chi ha titolo sul bene: per esempio vendere il computer altrui come proprio. Non va identificata automaticamente con un particolare reato italiano. Il **Torts (Interference with Goods) Act 1977** disciplina anche i rimedi per questi illeciti. Una regola limitata, tradizionalmente associata a Rylands v Fletcher, riguarda determinate fuoriuscite pericolose da un fondo e richiede uno studio separato. [7]



Perdite economiche e responsabilità

12. Perdere denaro non identifica ancora un tort

Il mancato stipendio durante la guarigione da un braccio rotto è una possibile **consequential financial loss**, perdita economica conseguente alla lesione. **Pure economic loss** indica invece una perdita finanziaria senza una lesione personale o un danno ai beni del claimant. Negligence impone importanti limiti al risarcimento di queste perdite: un cattivo consiglio e un investimento fallito non bastano da soli.

Deceit è un diverso tort basato su una falsa rappresentazione fraudolenta che causa una perdita. Un'affermazione inesatta non è automaticamente fraudolenta. La frode comprende, per esempio, conoscere la falsità, non credere sinceramente alla verità o essere sconsideratamente indifferenti al fatto che l'affermazione sia vera o falsa. [8]

13. Derry v Peek (1889) 14 App Cas 337 [8]

Il prospetto di una società tranviaria dichiarava il diritto di usare la propulsione a vapore, ma l'uso richiedeva ancora l'approvazione del Board of Trade. Peek comprò azioni; dopo il rifiuto dell'approvazione, citò gli amministratori per deceit. La House of Lords esaminò se l'affermazione fosse stata fatta fraudolentemente.

Chi ha vinto, e perché? Gli amministratori vinsero. In base ai fatti accertati, credevano sinceramente che l'affermazione fosse vera. Pur essendo fuorviante, non risultava provata la frode richiesta per **questa azione di deceit**. L'esito non significa che informazioni inesatte sugli investimenti non possano mai produrre responsabilità secondo altre regole. [8]

14. Chi risponde dell'illecito di un'altra persona?

Vicarious liability può rendere una persona o un'organizzazione responsabile per il tort di un'altra, se esistono il rapporto e il collegamento con la condotta richiesti dal diritto. Un datore di lavoro può, in certe circostanze, rispondere per un tort del dipendente nell'ambito del lavoro. È una regola di **attribuzione della responsabilità**, non un autonomo tort o un nuovo tipo di danno. [9]



Come usare questa mappa

15. Un metodo in cinque passi

Passo 1: Individua l'interesse colpito.

Passo 2: Scegli una possibile azione o regola legislativa.

Passo 3: Verifica tutti i suoi requisiti.

Passo 4: Individua chi può essere responsabile.

Passo 5: Considera il rimedio appropriato.

Personal injury descrive un danno alla persona. **Negligence** identifica un'azione con più requisiti. **Vicarious liability** riguarda chi risponde di un tort. Questi termini appartengono a domande diverse: non vanno usati come nomi intercambiabili.

16. Due situazioni da spiegare ad alta voce

A (inventata): Un ospite cade su un pavimento bagnato in albergo. L'interesse è l'integrità fisica. Si esaminano doveri del gestore e possibili regole dell'Occupiers' Liability Act 1957. Solo dopo una domanda fondata si passa a spese mediche e altri danni.

B (inventata): Uno studente vende senza permesso la bicicletta del coinquilino. Sono coinvolti diritti su un bene mobile. Conversion è un'azione da esaminare; "ho perso denaro" descrive una conseguenza e non sostituisce l'individuazione della regola.

17. Le traduzioni aiutano, ma il diritto resta quello studiato

Questa guida spiega in italiano istituti del diritto di Inghilterra e Galles. "Illecito civile", "diligenza" e "responsabilità per fatto altrui" orientano la lettura, ma non stabiliscono un'equivalenza completa con le norme italiane. Per risolvere un caso italiano occorre esaminare separatamente le fonti applicabili in Italia.

Quando leggi un caso, domanda anche: il giudice ha deciso una questione preliminare, la responsabilità oppure l'importo? Donoghue, Lachaux e Fearn mostrano perché "ha vinto l'appello" può lasciare aperte questioni diverse.



Domande di comprensione e risposte

1. Reputazione e defamation indicano la stessa cosa?

Risposta: No. La reputazione è l'interesse; defamation è una possibile azione che lo protegge.

2. Donoghue ricevette damages definitivi dalla House of Lords?

Risposta: No. Vinse l'appello perché i fatti allegati potevano fondare un dovere, se provati. La verifica dei fatti doveva proseguire.

3. Publication richiede un giornale o un grande pubblico?

Risposta: No. La comunicazione ad almeno una persona diversa dal claimant può bastare. Gli altri requisiti restano da verificare.

4. Che cosa vinse Lachaux alla Supreme Court?

Risposta: Gli editori persero l'appello sul serious harm. Non era ancora una decisione definitiva su tutti i requisiti e sul risarcimento.

5. Qual è la differenza fra trespass to land e private nuisance?

Risposta: Il primo riguarda normalmente l'ingresso diretto ingiustificato; la seconda un'interferenza sostanziale e irragionevole con l'uso e godimento del fondo.

6. Chi vinse Fearn e che cosa restava da decidere?

Risposta: I proprietari vinsero per l'insolita e intensa intrusione della piattaforma. Restava da stabilire il rimedio appropriato.

7. Perché gli amministratori vinsero Derry v Peek?

Risposta: Credevano sinceramente alla verità dell'affermazione secondo i fatti accertati; la frode richiesta per deceit non era provata.

8. Vicarious liability è un nuovo tort per perdite economiche?

Risposta: No. È una regola che può attribuire a un altro soggetto responsabilità per un tort sottostante.



Sentenze e testi legislativi

Questa edizione utilizza le fonti primarie verificate per la guida inglese il 4 ottobre 2026. I casi sono descritti secondo la fase processuale effettivamente decisa; tutte le situazioni quotidiane indicate come inventate sono esempi didattici.

[1] Donoghue v Stevenson [1932] UKHL 100. House of Lords: possibile dovere del produttore sui fatti allegati e appello accolto. [Apri la fonte](#)

[2] Occupiers' Liability Act 1957, section 2. Testo legislativo ufficiale sul dovere verso i visitatori. [Apri la fonte](#)

[3] Consumer Protection Act 1987, Part I. Testo ufficiale sulla responsabilità per danni causati da prodotti difettosi. [Apri la fonte](#)

[4] Lachaux v Independent Print Ltd [2019] UKSC 27. Sentenza ufficiale della Supreme Court su publication e serious harm. [Apri la fonte](#)

[5] Defamation Act 2013, sections 1 and 2. Serious harm e difesa della verità; il collegamento porta alla section 1. [Apri la fonte](#)

[6] Fearn v Board of Trustees of the Tate Gallery [2023] UKSC 4. Sentenza ufficiale sulla private nuisance e sull'appello dei proprietari. [Apri la fonte](#)

[7] Torts (Interference with Goods) Act 1977. Testo legislativo ufficiale su interferenze con beni mobili e rimedi. [Apri la fonte](#)

[8] Derry v Peek [1889] UKHL 1. House of Lords: requisiti della frode e vittoria degli amministratori. [Apri la fonte](#)

[9] Barclays Bank plc v Various Claimants [2020] UKSC 13. Sentenza ufficiale sulla vicarious liability; qui fonte della regola, senza una separata analisi del caso. [Apri la fonte](#)